

بسم الله الرحمن الرحيم
تقرير كشف وخبرة

صورة طبق الأصل

قضية رقم (2016/42)

لدى محكمة صلح حقوق الجيزة الموقرة
هيئة المحكمة : سعادة القاضي محمد بك عزات

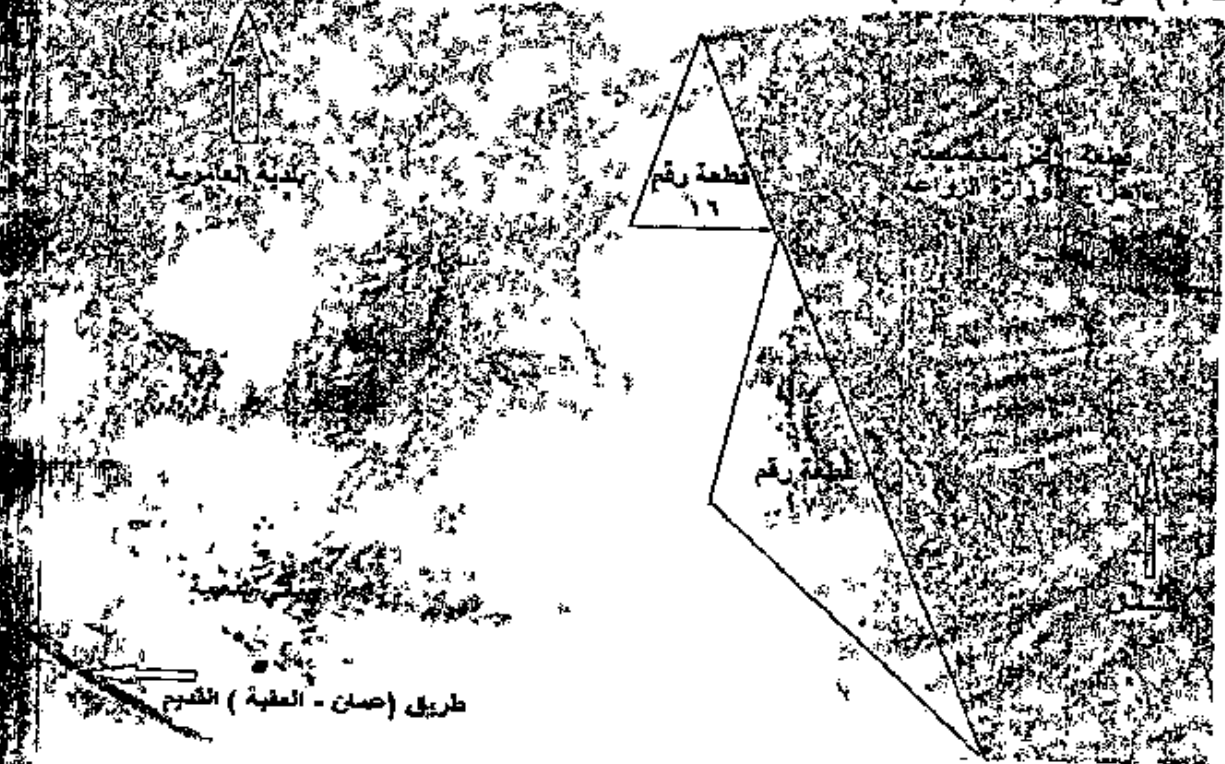
بناءً على قرار هيئة محكمة صلح حقوق الجيزة الموقرة ، المتضمن لتخايلنا نحن الخبراء كل اختصاصه (المساح المقدر العقاري صقر كامل لمعويات ، خير أهلي منصور حمد الجازي ، خير أهلي عبد الكريم مسلم) خبراء في القضية المذكورة اعلاه ، فقد انتقلنا بتاريخ 2016 / 03 / 29 ، مع سعادة القاضي محمد بك عزات وبحضور كاتب الضبط ، وبدلالة وكيل للجهة المدعية الاستاذ المحامي / الشرفاء الى موقع العقار ، ولدى وصولنا الى الموقع تم تسليمنا المبررات وتم مطابقتها مع بعضتها البعض ومطابقتها مع ارض العقار للقطعة فوجدت مطابقة تمام الاتطابق . وبعد تحليلنا لليمين القانونيه بأن نقوم بالمهمة لموكلنا بكل امانه وصدق واخلاص وتم افهامنا المهمة والتي نتلخص بها يلي :

تجراة الكشف والخبرة على قطعتي الارض ذوات الارقام (16،17) حوض رقم (6) الحرش ، قرية ضليحة وبيان فيما اذا كانتا قطعتي الارض موضوع للدعوى قابلة للقسمه بين الشركاء مع عدم تقويت للمنفعة بالنسبة لاصغر حصه وتقدير قيمة قطعتي الارض موضوع الدعوى ، وبيان فيما اذا كان عليهما أي انشاءات أو أي شيء وفي حال وجودها بيان مقدار قيمتها

المبررات : (سندات التسجيل ، مخطط الاراضي ، المخطط التنظيمي) .

أولاً : الموقع العام للعقار :

العقار عبارة عن قطعتي الارض ذوات الارقام (16،17) موضوع الدعوى ، حوض رقم (6) الحرش ، لوحة رقم (6) / قرية ضليحة ، التابعة تسجيلياً لاراضي مديرية تسجيل لاراضي جنوب عمان ، وتقع بتخطيط بلدية العامرية ، في موقع مرتفع ببعده مسافة (900) متر الى الشرق من الطريق الدولي / الصحراوي (ع) للعقبة ، وبمسافة تبعد (950) متر تقريباً الى الجنوب من بلدية العامرية وتالياً وصف لكل قطعة :-



صورة فضائية للقطع ذوات الارقام (16،17) موضوع الدعوى

ثانياً: وصف وطبيعة قطعة الأرض رقم (16) :-

- قطعة الأرض رقم (16) موضوع الدعوى، من النوع (الميري) ، مساحتها (10) دونمات و (213) متر مربع ، مملوكة على الشيوع لـ (20) شريك كل حسب حصصه والبالغ مجموع الحصص (248) حسب سند تسجيل القطعة رقم AS-63535-2015 تاريخ 2015/11/24 .
- تقع القطعة خارج التنظيم وتنظيمها زراعي ، وتبعد مسافة (950) متر إلى الجنوب من مبنى بلدية العامرية ويحيط بها من الجهة الشرقية ملك شاتك تعود ملكيته للقطعة المجاورة شرقاً مخصصة لوزارة الزراعة .
- الحد الأدنى للأفراد بين الشركاء (4000) متر مربع .
- القطعة رباعية مثلثة الشكل ، تميل أرضها ميلاً متوسطاً باتجاه الغرب وهي ذات طبيعة تربتها صخرية تتخللها بعض الصخور ، خالية من الأبنية والمزروعات والانشاءات ، صالحة للبناء والزراعة .
- القطعة يخدمها في جزئها الجنوب الشرقي طريق زراعي ترابي مفتوح غير معبد ، يتفرع إلى الشمال الشرقي من طريق (عمان - العقبة) القديم ، ويبعد مسافة (300) متر من نقطة التفرع .
- القطعة قريبة من الخدمات ، وقريبة من المباني الشعبية .

ثالثاً: وصف وطبيعة قطعة الأرض رقم (17) :-

- قطعة الأرض رقم (17) موضوع للدعوى، من النوع (الميري) ، مساحتها (10) دونمات و (435) متر مربع ، مملوكة على الشيوع لـ (20) شريك كل حسب حصصه والبالغ مجموع الحصص (248) حسب سند تسجيل للقطعة رقم AS-63538-2015 تاريخ 2015/11/24 .
- تقع القطعة خارج التنظيم وتنظيمها زراعي ، وتبعد مسافة (1200) متر، إلى الجنوب من مبنى العامرية ، ويحيط بها من الجهة الشرقية ملك شاتك تعود ملكيته للقطعة المجاورة شرقاً لوزارة الزراعة .
- الحد الأدنى للأفراد بين الشركاء (4000) متر مربع .
- قطعة الأرض موضوع الدعوى رباعية غير منتظمة الشكل ، تميل أرضها ميلاً متوسطاً باتجاه الشمال الشرقي وإلى الجنوب الغربي وهي ذات طبيعة تربتها صخرية تتخللها بعض الصخور ، خالية من الأبنية والمزروعات والانشاءات ، صالحة للبناء والزراعة .
- القطعة يخدمها في واجهتها الغربية طريق زراعي ترابي مفتوح غير معبد ، يتفرع إلى الشمال الشرقي من طريق (عمان - للعقة) القديم ، ويبعد مسافة (170) متر من نقطة التفرع .
- القطعة قريبة من الخدمات ، وقريبة من المباني الشعبية .

• التقديرات :-

بعد الكشف للحسي المباشر على قطعتي الأرض وعلى ضوء ما أشرنا إليه من وصف لقطع الأرض موضوع الدعوى ، وعلى الأسعار الدارجة والبيوعات في دائرة الأراضي والمساحة ، وخبرتنا في المنطقة واعتماد أسلوب المقارنة في التقدير مع الأخذ بنظر الاعتبار بأن للقطع مملوكة على الشيوع وعليه فإننا نذكر التالي:

- 1- أقلر قيمة المتر المربع الواحد من قطعة الأرض رقم (16) موضوع الدعوى بمبلغ وقدره (3) دنانير وعليه تكون قيمة الأرض تساوي (مساحة قطعة الأرض (10213) م² × (3) دينار = (30639) ثلاثون وستة وستون ديناراً

الجدول المدرج أدناه يبين اسم الشريك وحصة كما وردت في سند التسجيل لقطعة الأرض (16) ومساحة حصة كل شريك من الأرض بالمتر المربع والقيمة التقديرية لحصة بالدينار حسب المعادلة التالية:
(القيمة المقدرة لقطعة الأرض رقم (16) البالغة (30639) × (حصة كل شريك) + مجموع الحصص (248))

الرقم	الاسم	الحصص	مقدار حصة الشريك بالمتر المربع	نصيب كل شريك بالدينار من المبلغ المقدّر للقطعة رقم 16	ملاحظات
1	هند محمد شتيان الكفاوين	7	288.27	864.810	غير قابل للتقسيم
2	روحية محمد شتيان الكفاوين	7	288.27	864.810	غير قابل للتقسيم
3	نهي محمد شتيان الكفاوين	7	288.27	864.810	غير قابل للتقسيم
4	عبد الحميد محمد شتيان الكفاوين	14	576.54	1729.621	غير قابل للتقسيم
5	لهايم محمد شتيان الكفاوين	7	288.27	864.810	غير قابل للتقسيم
6	إسماعيل محمد شتيان الكفاوين	7	288.27	864.810	غير قابل للتقسيم
7	عبد الله محمد شتيان الكفاوين	14	576.54	1729.621	غير قابل للتقسيم
8	شهرزاد محمد شتيان الكفاوين	7	288.27	864.810	غير قابل للتقسيم
9	خديجة محمد شتيان الكفاوين	7	288.27	864.810	غير قابل للتقسيم
10	عطاف محمد شتيان الكفاوين	7	288.27	864.810	غير قابل للتقسيم
11	سبحية زكي عثمان الدرفلي	31	1276.625	3829.875	غير قابل للتقسيم
12	رويدة محمد شتيان الكفاوين	7	288.27	864.810	غير قابل للتقسيم
13	احمد محمد شتيان الكفاوين	14	576.54	1729.621	غير قابل للتقسيم
14	زينات محمد شتيان الكفاوين	7	288.27	864.810	غير قابل للتقسيم
15	جهاد محمد شتيان الكفاوين	7	288.27	864.810	غير قابل للتقسيم
16	التضار محمد شتيان الكفاوين	7	288.27	864.810	غير قابل للتقسيم
17	نجلا محمد شتيان الكفاوين	7	288.27	864.810	غير قابل للتقسيم
18	ليلى محمد شتيان الكفاوين	7	288.27	864.810	غير قابل للتقسيم
19	لوتسام محمد شتيان الكفاوين	7	288.27	864.810	غير قابل للتقسيم
20	عبدالله محمود محمد شتيان	70	2882.7	8648.115	غير قابل للتقسيم
المجموع		248	10213	(30639)	ثلاثون ألف وستمئة وتسع وثلاثون ديناراً

وعليه فإن أفضل طريقة لإزالة الشبوع في هذه القطعة رقم (16) موضوع الدعوى هو بيع هذه الحصص
بالمزاد العلني لمن يرغب بالشراء كون حصص الشركاء غير قابلة للتقسيم.

الجدول المدرج ادناه يبين اسم الشريك وحصته كما وردت في سند التسجيل لقطعة الأرض رقم (17) ومشتاجة حصة كل شريك من الأرض بالمتر المربع والقيمة التقديرية لحصته بالدينار حسب المعادلة التالية:

$$\text{القيمة المقدرة لقطعة الأرض رقم (17) البالغة (37305)} \times (\text{حصة كل شريك}) = \text{مجموع الحصص (248)} :$$

وعليه فإن أفضل طريقة لإزالة الشبوع في هذه القطعة رقم (17) موضوع الدعوى هو بيع هذه الحصص بالميزان العلني لمن يرغب بالشراء، كون حصص الشركاء غير قابلة للقسمة.

تحریر: 2016/04/

خبر اہلی
زید عبد الکریم مسلم

خير أهلي
منصور أحمد الجازي



صور فوتوغرافية للقطعة 17 حوض الحرش رقم (6) قرية ضبيعة



صور فوتوغرافية للقطعة 16 حوض الحرش رقم (6) قرية ضبيعة

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]